

일련번호 [종합2025-014-04]

한전KDN(주)

주의요구 및 통보

제 목 발주계약 체결 절차 부적정

소 관 부 서 □□□□□□□처(▷▷▷▷▷▷부, ♣♣♣♣♣♣팀)

조 치 부 서 ① □□□□□□□처, ② ■■■■■처(♠♠부)

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□□처(▷▷▷▷▷▷부, ♣♣♣♣♣♣팀)는 “■■■■■■■■ 정보시스템 유지보수 용역”, “▲▲제어분야 IT설비 유지보수 수탁용역”을 수행하면서 계약금액이 X,XXX만원 미만인 공사, 용역 및 자재 구매 건에 대하여 소액계약¹⁾을 체결하여 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「계약규정」 제51조(계약의 체결)에 따르면 계약담당자는 낙찰자가 결정되면 지체 없이 계약을 체결하여야 하고, 같은 규정 제52조(계약서의 작성)에 따르면 계약서의 작성을 생략할 경우 시공통보서 및 주문서 등 계약 성립의 근거가 될 수 있는 서류를 작성·보관하고, 계약서에는 계약의 당사자가 각각 기명날인하여야 한다.

그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제5조(계약의 원칙)에 따르면 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는

1) 소액주문서, 시공통보서

계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다고 되어 있다.

따라서 계약상대자와 계약을 체결한 후, 자재를 구매하거나 시공 및 용역을 지시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

20xx. xx. xx.부터 20xx. xx. xx.까지 발행한 소액계약(주문서 및 시공통보서) 내역을 확인한 결과, □□□□□□□처는 [표]와 같이 총 x건의 소액계약에 대하여 계약상대자가 결정되었음에도 불구하고 계약을 체결하지 않은 상태에서 자재 구매를 요청하거나 시공 및 기술지원을 선 지시하는 등 계약기간을 소급하여 계약을 체결하였다.

[표] 소액계약 소급 체결 현황

(단위: 천원)

구분	부서	계약번호	발주유형	계약일자	계약기간	계약금액	계약상대자	담당자
1	유유유유유유팀	xxxxxLxxxx	시공통보서	'xx. x. xx.	'xx. x. xx.~ 'xx. x. xx.	x,xxx	*****	○○○
2	유유유유유유팀	xxxxxLxxxx	시공통보서	'xx. x. xx.	'xx. x. xx.~ 'xx. x. xx.	x,xxx	*****	○○○
3	유유유유유유팀	xxxxxLxxxx	시공통보서	'xx. x. xx.	'xx. x. xx.~ 'xx. x. xx.	x,xxx	*****	○○○
4	▷▷▷▷▷▷부	xxxxxVxxxx	주문서	'xx. x. xx.	'xx. x. xx.~ 'xx. x. xx.	x,xxx	*****	○○○

출처: 계약관리시스템 자료 재구성

그 결과 작업 종료 및 납품 완료 후 계약상대자와 소급하여 소액계약을 체결함으로써 「발주계약규정」을 위반하였다.

관련부서 의견

□□□□□□□처는 해당 사례가 작업 및 기술지원을 적기에 수행해야 하는 업무의 긴급성에 따라 발생한 것이라고 소명하면서, 향후 관련 규정을 철저히 준수하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□□처장은 향후 유사 사례가 재발하지 않도록 소속 직원을 대상으로 「계약 규정」에 관한 교육을 실시하기 바랍니다.(통보)

■ ■ ■ ■ 처장은 소액계약을 소급 체결하는 등 「계약규정」 관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 “주의” 조치하기 바랍니다.(주의)

< 관 련 자 >

소 속	직급	성 명 (사 번)	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
□□□□□□□처 (☞☞☞☞☞☞☞팀)	x	○○○ (xxxxxxx)	20xx. xx. xx. ~ 현재	발주계약 체결 절차 부적정	주의
□□□□□□□처 (☞☞☞☞☞☞☞팀)	x	○○○ (xxxxxxx)	20xx. xx. xx. ~ 현재	발주계약 체결 절차 부적정	주의
□□□□□□□처 (▷▷▷▷▷▷▷부)	x	○○○ (xxxxxxx)	20xx. xx. xx. ~ 현재	발주계약 체결 절차 부적정	주의

※ 현 소속(20xx. xx월) 기준